

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ.

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:** Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Trung tâm).
- Người có tài sản đấu giá:** Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.
- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước:** Quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mã Mây, xã Phụng Thượng, 01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên; 01 thửa đất tại khu Gạc Chờ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

STT	Ký hiệu thửa đất	Diện tích (m2)	Tầng cao xây dựng tối đa	Giá khởi điểm (đ/m2)	Tiền sử dụng đất theo GKĐ (đ)	Tiền bán hồ sơ (đ)	Tiền đặt trước (đ)
I	03 thửa đất tại khu Mã Mây, xã Phụng Thượng						
1	NO4-1	128,42	4 tầng	8.063.000	1.035.450.460	200.000	207.090.092
2	NO4-2	144,64	4 tầng	8.063.000	1.166.232.320	200.000	233.246.464
3	NO4-3	136,40	4 tầng	8.063.000	1.099.793.200	200.000	219.958.640
II	01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên						
1	TT13-01	208,1	4 tầng	7.919.000	1.647.943.900	200.000	329.588.780
III	01 thửa đất tại khu Gạc Chờ, xã Tam Hiệp						
1	L26	144,1	5 tầng	7.919.000	1.141.127.900	200.000	228.225.580

- Cách thức bán:** Bán lẻ từng thửa đất. Các thửa đất được đấu giá cùng một lúc.
- Nguồn gốc tài sản:** Là quyền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
- Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:**
 - Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 và 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 - Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;
 - Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Gạc Chờ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;
 - Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mã Mây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;
 - Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mã Mây, xã Phụng Thượng; 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên; 25 thửa đất xen kẹt khu



Độc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc; 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp; 07 thửa đất khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tào, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mã Máy, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Sơ đồ các thửa đất đấu giá.

7. **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

8. **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối thiểu 02 vòng đấu bắt buộc và tối đa 03 vòng đấu. Cụ thể như sau:

Tại mỗi vòng đấu giá, người tham gia đấu giá được phát phiếu trả giá để ghi giá muốn trả. Người đăng ký đấu giá nhiều thửa đất được phát số phiếu tương ứng. Thời gian ghi phiếu là 05 phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu. Thời gian bỏ phiếu là 05 phút kể từ khi hết thời gian ghi phiếu. Hết thời gian bỏ phiếu hoặc chưa hết thời gian bỏ phiếu nhưng tất cả người tham gia đấu giá đã bỏ phiếu vào thùng phiếu, đấu giá viên sẽ cho mở thùng phiếu để kiểm đếm phiếu, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và đại diện người có tài sản.

• **Cách ghi phiếu trả giá:**

Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin còn thiếu trên phiếu trả giá gồm giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký, ghi rõ họ tên. Nếu người tham gia đấu giá không muốn trả giá thì viết vào mục giá trả "**Không trả giá**". Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì bị truất quyền tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

• **Giá khởi điểm của các vòng đấu:**

Giá khởi điểm của vòng 1: Là giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt, được thông báo công khai khi tổ chức đấu giá.

Giá khởi điểm của vòng 2, 3: Là giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu trước liền kề.

• **Bước giá:** Bước giá được hiểu là mức tối thiểu, cụ thể như sau:

+ **Tại vòng 1 và vòng 2:**

- Đối với 03 thửa đất tại khu Mã Máy, xã Phụng Thượng (ký hiệu NO4-1, NO4-2, NO4-3), bước giá là 6.000.000đ/m² (Sáu triệu đồng trên một mét vuông).

- Đối với 01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên (ký hiệu TT13-01), bước giá là 8.000.000đ/m² (Tám triệu đồng trên một mét vuông).

- Đối với 01 thửa đất tại khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp (ký hiệu L26), bước giá là 25.000.000đ/m² (Hai mươi lăm triệu đồng trên một mét vuông).

+ **Tại vòng 3:**

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là 200.000đ/m² (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

• **Cách áp dụng bước giá:** Bước giá được sử dụng để xác định giá trả hợp lệ. Giá trả hợp lệ của các vòng đấu giá như sau:

+ *Tại vòng 1 và vòng 2:*

- Đối với 03 thửa đất tại khu Mã Mây, xã Phụng Thượng (ký hiệu NO4-1, NO4-2, NO4-3), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) hoặc 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).

- Đối với 01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên (ký hiệu TT13-01), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 8.000.000đ (Tám triệu đồng) hoặc 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).

- Đối với 01 thửa đất tại khu Gạc Chơ, xã Tam Hiệp (ký hiệu L26), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) hoặc 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

+ *Tại vòng 3:*

Người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu n lần 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) trong đó $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ (áp dụng cho tất cả các thửa đất đấu giá).

Tất cả giá trả không đúng quy định trên đều là giá trả không hợp lệ. Người có giá trả không hợp lệ bị truất quyền tham gia đấu giá. Giá trả bằng số và chữ không thống nhất với nhau thì lấy giá trả bằng chữ để xét giá.

• **Xác định người trúng đấu giá:** Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ, phiếu trả giá hợp lệ được xác định như sau:

- Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá thứ 03 là người trúng đấu giá. Trường hợp tại vòng đấu giá thứ 03 có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau và có ít nhất một người đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức thêm 01 vòng đấu giá phụ giữa những người đồng ý đấu giá tiếp. Cách tổ chức vòng đấu giá phụ giống như vòng đấu giá thứ 03. Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá phụ là người trúng đấu giá. Nếu tại vòng đấu giá phụ không có người nào trả giá cao hơn giá đã trả tại vòng đấu giá thứ 03 hoặc vẫn có từ hai người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất của vòng đấu giá thứ 03 không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại vòng đấu giá thứ 03 không có ai trả giá thì xác định người trúng đấu giá như sau:

+ Đối với các thửa đất khu Mã Mây, xã Phụng Thượng: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 04 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

+ Đối với các thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 04 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

+ Đối với các thửa đất khu Gạc Chơ, xã Tam Hiệp: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 03 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định

là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Là phiếu trả giá do Trung tâm ban hành, có dấu treo của Trung tâm trên phiếu, phiếu được điền đầy đủ giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, đã ký và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá; phiếu không bị rách rời; giá trả bằng số và bằng chữ phải đọc được có nghĩa Tiếng Việt; có giá trả hợp lệ; không viết bằng bút có mực màu đỏ; được bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định.

- **Phiếu trả giá không hợp lệ:** Là phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phiếu trả giá không hợp lệ. Người tham gia đấu giá có phiếu trả giá không hợp lệ sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

9. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- **Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá:** Từ ngày 03/4/2025 đến 17h00 ngày 25/4/2025 tại trụ sở Trung tâm và trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ.

- **Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:**

- + Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00 ngày 22/4/2025.

- + Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00 ngày 22/4/2025.

Người tham gia đấu giá nộp tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị hưởng : Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số : 1000920833 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh Thăng Long - PGD Nguyễn Huệ.

Nội dung : (Tên người tham gia đấu giá), (số điện thoại), tiền mua HS thừa đất ..., quy chế 09/2025.

- **Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:**

- + Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00 ngày 22/4/2025.

- + Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội: Từ 8h00 ngày 18/4/2025 đến 17h00 ngày 22/4/2025.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá chỉ đăng ký đấu giá cho 01 thửa đất trên một phiếu đăng ký tham gia đấu giá. Nếu người tham gia đấu giá đăng ký đấu giá nhiều thửa đất thì nộp số phiếu đăng ký tham gia đấu giá tương ứng.

- **Thời gian nộp tiền đặt trước:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00 ngày 22/4/2025. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị hưởng : Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số : 1056146666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô.

Nội dung : (Tên người tham gia đấu giá), (số điện thoại), tiền ĐT thửa đất ..., quy chế 09/2025.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 16, 17, 18/4/2025 tại nơi có tài sản.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Trung tâm để đăng ký tham gia buổi đi xem do Trung tâm và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ tổ chức. Người đi xem tập trung tại nơi có tài sản lúc 9h00' các ngày trên để được hướng dẫn xem tài sản (phương tiện đi lại do người đi xem tự túc). Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản mà không cần tham gia các buổi đi xem do Trung tâm tổ chức.

- Thời gian xét duyệt điều kiện khách hàng tham gia phiên đấu giá: Ngày 23/4/2025.

- Thời gian thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 23/4/2025.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8h00 ngày 25/4/2025 tại Hội trường tầng 3 Toà nhà Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ. Người tham gia đấu giá có mặt tại Hội trường lúc 7h30 để làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi đi đấu giá mang theo CCCD (bản chính) để kiểm tra tư cách.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật đất đai 2024, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung 2024); đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng quy định. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm theo quy định trên.

Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá một hay nhiều thửa đất; nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá; không được tham gia đấu giá thửa đất có vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột của mình cũng là người tham gia đấu giá thửa đất đó.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật. Người đã tham gia đấu giá thửa đất nào thì không được nhận ủy quyền của người khác cùng tham gia đấu giá thửa đất đó. Một người không được nhận ủy quyền cùng lúc của từ 02 người trở lên. Một người chỉ được ủy quyền cho 01 người tham gia đấu giá đối với tất cả các thửa đất mà mình đăng ký đấu giá.

CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ TẠI:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 024.32127029/ 0913564730 (Ông Nguyễn Huy Hoàng)

(Thời gian làm việc trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Hoàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ
Số: 09/2025/QCĐG

Căn cứ:

Bộ luật dân sự được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 24/11/2015;

Luật Đất đai số 2024 số 31/2024/QH15;

Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025.

Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Thông tư số 20/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy định về cơ chế, chính sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá;

Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính qui định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội; Văn bản số 3119/UBND-TNMT ngày 20/09/2024 về việc chỉ đạo về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố;

Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 và 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội;

Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;



1	TT13-01	208,1	4 tầng	7.919.000	1.647.943.900	200.000	329.588.780
III 01 thửa đất tại khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp							
1	L26	144,1	5 tầng	7.919.000	1.141.127.900	200.000	228.225.580

2. Cách thức bán: Bán lẻ từng thửa đất. Các thửa đất được đấu giá cùng một lúc.

3. Nguồn gốc tài sản: Là quyền sử dụng đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá:

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 27/9/2024 của UBND thành phố Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 và 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mả Mây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 11/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mả Mây, xã Phụng Thượng; 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên; 25 thửa đất xen kẹt khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc; 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp; 07 thửa đất khu Đồng Cầu Lọc, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND huyện Phúc Thọ về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 03 thửa đất khu Mả Mây, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội;

- Sơ đồ các thửa đất đấu giá.

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối thiểu 02 vòng đấu bắt buộc và tối đa 03 vòng đấu.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 03/4/2025 đến 17h00' ngày 25/4/2025 tại trụ sở Trung tâm và trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00' ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00' ngày 22/4/2025.

+ Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ,

huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00' ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00' ngày 22/4/2025.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội: Bắt đầu từ 8h00' ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00' ngày 22/4/2025.

+ Tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ, địa chỉ: Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội: Từ 8h00' ngày 18/4/2025 đến 17h00' ngày 22/4/2025.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ 8h00' ngày 03/4/2025, kết thúc 17h00' ngày 22/4/2025.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 16, 17, 18/4/2025 tại nơi có tài sản.

- Thời gian xét duyệt điều kiện khách hàng tham gia phiên đấu giá: Ngày 23/4/2025.

- Thời gian thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 23/4/2025.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 8h00' ngày 25/4/2025 tại Hội trường tầng 3 Toà nhà Mặt trận Tổ quốc huyện Phúc Thọ. Người tham gia đấu giá có mặt tại Hội trường lúc 7h30' để làm thủ tục vào phòng đấu giá. Khi đi đấu giá mang theo CCCD (bản chính) để kiểm tra tư cách.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá là cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật đất đai 2024, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung 2024); đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng quy định. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm theo quy định trên.

Người tham gia đấu giá có thể đăng ký đấu giá một hay nhiều thửa đất; nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tương ứng với số lượng thửa đất đăng ký đấu giá; không được tham gia đấu giá thửa đất có vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột của mình cũng là người tham gia đấu giá thửa đất đó.

Điều 3: Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Trung tâm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục các ngày làm việc trong thời gian quy định. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của Trung tâm).

+ Thông báo đấu giá.

+ Quy chế cuộc đấu giá;

+ Hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá.

+ Mẫu Giấy cung cấp thông tin nhận lại tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá.

Khi bán hồ sơ, Trung tâm thu tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá không trả lại trong mọi trường hợp, trừ trường hợp không tổ chức phiên đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị hưởng : Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số : 1000920833 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Chi nhánh
thăng long - PGD Nguyễn Huệ.
Nội dung : (Tên người tham gia đấu giá), (số điện thoại), tiền mua HS thửa
đất ..., quy chế 09/2025.

Điều 4: Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục các ngày
làm việc trong thời gian quy định.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính, có dấu treo của Trung tâm).
- CMND/CCCD của người đăng ký tham gia đấu giá (bản sao).
- Giấy cung cấp thông tin nhận lại tiền đặt trước nếu không trúng đấu giá (bản chính).
- Giấy chứng nhận đã nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng quy định (bản
sao), nộp cho Trung tâm sau khi hoàn tất việc nộp tiền.

+ Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
- CMND/CCCD của người được ủy quyền (bản sao).

*Lưu ý: Người tham gia đấu giá chỉ đăng ký đấu giá cho 01 thửa đất trên một phiếu
đăng ký tham gia đấu giá. Nếu người tham gia đấu giá đăng ký đấu giá nhiều thửa đất
thì nộp số phiếu đăng ký tham gia đấu giá tương ứng.*

Điều 5: Đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu
giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền
bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Trung tâm sẽ thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất
01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 6: Tiền đặt trước.

1. Nộp tiền đặt trước.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, ngoài việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người đăng ký
tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm. Tiền đặt trước nộp
vào tài khoản của Trung tâm như sau:

Đơn vị hưởng : Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số : 1056146666 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi
nhánh Đông Đô.

Nội dung : (Tên người tham gia đấu giá), (số điện thoại), tiền ĐT thửa đất
..., quy chế 09/2025.

Tiền đặt trước phải được báo "Có" trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất là 17h00
ngày 22/4/2025 (thời gian được xác định theo số phụ ngân hàng). Tất cả các khoản tiền đặt
trước báo "Có" trong tài khoản của Trung tâm sau 17h00 ngày 22/4/2025 đều coi là không
hợp lệ, không được xem xét đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá.

Nếu người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định thì
phải thông báo cho Trung tâm biết để được hướng dẫn xử lý và chấp thuận.

2. Xử lý tiền đặt trước.

Lãi suất phát sinh của khoản tiền đặt trước khi ở trong tài khoản của Trung tâm
(nếu có) thuộc về người tham gia đấu giá. Người tham gia đấu giá chịu chi phí quản

lý, giao dịch của ngân hàng (nếu có) đối với khoản tiền đặt trước của mình khi nhận lại tiền ở tài khoản của Trung tâm.

Trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá; đã nộp tiền đặt trước nhưng không đủ điều kiện tham gia đấu giá; từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản thì Trung tâm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt cọc cho Người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản thuộc về Người có tài sản. Trung tâm sẽ chuyển tiền đặt trước của những người tham gia đấu giá này cho Người có tài sản đấu giá trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Xem tài sản đấu giá.

Trung tâm và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ sẽ phối hợp tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính theo thời gian quy định.

Người có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Trung tâm để đăng ký tham gia buổi đi xem do Trung tâm và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ tổ chức. Người đi xem tập trung tại nơi có tài sản lúc 9h00' các ngày tổ chức đi xem để được hướng dẫn xem tài sản (phương tiện đi lại do người đi xem tự túc). Người tham gia đấu giá có thể tự đi xem tài sản mà không cần tham gia các buổi đi xem do Trung tâm tổ chức.

Trường hợp người không đi xem tài sản đấu giá nhưng vẫn đăng ký tham gia đấu giá thì coi như người đó đã hiểu rõ về chất lượng và hiện trạng của tài sản đấu giá; nếu tham gia đấu giá và trúng đấu giá thì không được khiếu nại, khiếu kiện về hiện trạng, chất lượng của tài sản đấu giá.

Điều 8. Đối tượng được tham gia đấu giá, không được tham gia đấu giá.

1. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá là cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất ở theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật đất đai 2024, khoản 2 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (sửa đổi, bổ sung 2024); đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật. Người đã tham gia đấu giá thửa đất nào thì không được nhận ủy quyền của người khác cùng tham gia đấu giá thửa đất đó. Một người không được nhận ủy quyền cùng lúc của từ 02 người trở lên. Một người chỉ được ủy quyền cho 01 người tham gia đấu giá đối với tất cả các thửa đất mà mình đăng ký đấu giá.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Cách thức đấu giá.

1. Điều hành phiên đấu giá.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; đọc quy chế cuộc đấu giá; giới thiệu từng tài sản đấu giá; nhắc lại mức giá khởi điểm; thông báo bước giá và cách áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá; phát số cho người tham gia đấu giá; hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá; nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu.

Tại mỗi vòng đấu giá, người tham gia đấu giá được phát phiếu trả giá để ghi giá muốn trả. Người đăng ký đấu giá nhiều thửa đất được phát số phiếu tương ứng. Thời gian ghi phiếu là 05 phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu. Thời gian bỏ phiếu là 05 phút kể từ khi hết thời gian ghi phiếu. Hết thời gian bỏ phiếu hoặc chưa hết thời gian bỏ phiếu nhưng tất cả người tham gia đấu giá đã bỏ phiếu vào thùng phiếu, đấu giá viên sẽ cho mở thùng phiếu để kiểm đếm phiếu, công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và đại diện người có tài sản.

Tại một vòng đấu bất kỳ, nếu người tham gia đấu giá không muốn trả giá thì viết vào mục giá trả là "*Không trả giá*". Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì bị truất quyền tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

2. Cách ghi phiếu trả giá:

Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ thông tin còn thiếu trên phiếu trả giá gồm giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký, ghi rõ họ tên. Nếu người tham gia đấu giá không muốn trả giá thì viết vào mục giá trả là "*Không trả giá*". Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì bị truất quyền tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

3. Giá khởi điểm của các vòng đấu:

Giá khởi điểm của vòng 1: Là giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt, được thông báo công khai khi tổ chức đấu giá.

Giá khởi điểm của vòng 2, vòng 3: Là giá trả hợp lệ cao nhất của vòng đấu trước liền kề.

4. Bước giá: Bước giá được hiểu là mức tối thiểu, cụ thể như sau:

+ *Tại vòng 1 và vòng 2:*

- Đối với 03 thửa đất tại khu Mã Mây, xã Phụng Thượng (ký hiệu NO4-1, NO4-2, NO4-3), bước giá là 6.000.000đ/m² (Sáu triệu đồng trên một mét vuông).
- Đối với 01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên (ký hiệu TT13-01), bước giá là 8.000.000đ/m² (Tám triệu đồng trên một mét vuông).
- Đối với 01 thửa đất tại khu Gạc Chợt, xã Tam Hiệp (ký hiệu L26), bước giá là 25.000.000đ/m² (Hai mươi lăm triệu đồng trên một mét vuông).

+ Tại vòng 3:

Bước giá áp dụng chung cho tất cả các thửa đất đấu giá là 200.000đ/m² (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông).

5. Cách áp dụng bước giá: Bước giá được sử dụng để xác định giá trả hợp lệ. Giá trả hợp lệ của các vòng đấu giá như sau:

+ Tại vòng 1 và vòng 2:

- Đối với 03 thửa đất tại khu Mã Mây, xã Phụng Thượng (ký hiệu NO4-1, NO4-2, NO4-3), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 6.000.000đ (Sáu triệu đồng) hoặc 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).
- Đối với 01 thửa đất tại khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên (ký hiệu TT13-01), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 8.000.000đ (Tám triệu đồng) hoặc 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng).
- Đối với 01 thửa đất tại khu Gạc Chợt, xã Tam Hiệp (ký hiệu L26), người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) hoặc 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

+ Tại vòng 3:

Người tham gia đấu giá phải trả cao hơn giá khởi điểm của vòng đấu n lần 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) trong đó $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ (áp dụng cho tất cả các thửa đất đấu giá).

Tất cả giá trả không đúng quy định trên đều là giá trả không hợp lệ. Người có giá trả không hợp lệ bị truất quyền tham gia đấu giá. Giá trả bằng số và chữ không thống nhất với nhau thì lấy giá trả bằng chữ để xét giá.

6. Xác định người trúng đấu giá: Người trúng đấu giá là người có giá trả hợp lệ, phiếu trả giá hợp lệ được xác định như sau:

- Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá thứ 03 là người trúng đấu giá. Trường hợp tại vòng đấu giá thứ 03 có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất bằng nhau và có ít nhất một người đồng ý đấu giá tiếp thì tổ chức thêm 01 vòng đấu giá phụ giữa những người đồng ý đấu giá tiếp. Cách tổ chức vòng đấu giá phụ giống như vòng đấu giá thứ 03. Người trả giá cao nhất tại vòng đấu giá phụ là người trúng đấu giá. Nếu tại vòng đấu giá phụ không có người nào trả giá cao hơn giá đã trả tại vòng đấu giá thứ 03 hoặc vẫn có từ hai người trở lên trả giá cao nhất bằng nhau thì tổ chức bốc thăm để xác định người trúng đấu giá. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất của vòng đấu giá thứ 03 không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại vòng đấu giá thứ 03 không có ai trả giá thì xác định người trúng đấu giá như sau:

+ Đối với các thửa đất khu Mã Mây, xã Phụng Thượng: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 04 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

+ Đối với các thửa đất khu Đồng Tre Lỗ Gió, xã Võng Xuyên: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 04 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

+ Đối với các thửa đất khu Gạc Chợ, xã Tam Hiệp: Nếu tại vòng đấu giá thứ 02 (vòng đấu bắt buộc cuối cùng) người trả giá hợp lệ cao nhất có mức giá trả cao hơn mức giá khởi điểm do UBND huyện Phúc Thọ phê duyệt (giá khởi điểm của vòng 01) tối thiểu 03 bước giá quy định cho vòng 01 và vòng 02 thì người trả giá cao nhất đó được xác định là người trúng đấu giá. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất và đáp ứng yêu cầu xét trúng đấu giá thì xử lý theo quy định tại vòng đấu giá thứ 03 nêu trên.

7. Phiếu trả giá hợp lệ và không hợp lệ:

Phiếu trả giá hợp lệ: Là phiếu trả giá do Trung tâm ban hành, có dấu treo của Trung tâm trên phiếu, phiếu được điền đầy đủ giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, đã ký và ghi rõ họ tên của người tham gia đấu giá; phiếu không bị rách ròi; giá trả bằng số và bằng chữ phải đọc được có nghĩa Tiếng Việt; có giá trả hợp lệ; không viết bằng bút có mực màu đỏ; được bỏ vào thùng phiếu đúng thời gian quy định.

Phiếu trả giá không hợp lệ: Là phiếu trả giá không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của phiếu trả giá không hợp lệ. Người tham gia đấu giá có phiếu trả giá không hợp lệ sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 10: Rút lại giá đã trả.

Tại phiên đấu giá, người trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Nếu không có ai trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước của người rút lại giá trả thuộc về Người có tài sản đấu giá.

Điều 11: Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 12: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá.

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì phiên đấu giá không thành.

Điều 13: Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá sẽ bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau:

- Không đến tham gia phiên đấu giá.
- Không nộp phiếu trả giá đúng thời gian quy định.
- Phiếu trả giá không hợp lệ, giá trả không hợp lệ.
- Không trả giá.
- Rút lại giá đã trả.
- Gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá.
- Không tuân theo sự hướng dẫn của đấu giá viên tại phiên đấu giá.
- Vi phạm các quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (trường hợp bất khả kháng được hiểu theo quy định tại Khoản 1 Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành).
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước của những người tham gia đấu giá trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Người có tài sản đấu giá.

Điều 14: Biên bản đấu giá, chuyển hồ sơ phiên đấu giá.

1. Biên bản đấu giá.

Biên bản đấu giá do Trung tâm lập tại phiên đấu giá sau khi phiên đấu giá kết thúc để ghi lại diễn biến phiên đấu giá. Biên bản đấu giá có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá. Biên bản đấu giá được đóng dấu của Trung tâm.

2. Chuyển hồ sơ đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Trung tâm chuyển hồ sơ kết quả đấu giá tài sản gồm biên bản đấu giá và thông tin chi tiết của người trúng đấu giá cho Người có tài sản.

Điều 15: Nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo.
- Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Điều 16: Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định thì sau 120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo đến cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với tiền đặt cọc theo quy định.

Điều 17: Nội quy phòng đấu giá.

- Chỉ những người có tên trong danh sách đủ điều kiện tham gia đấu giá mới được tham gia phiên đấu giá; Khi tham gia phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình CMND/CCCD/HC bản chính để Trung tâm kiểm tra tư cách khách hàng tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp lệ.

- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia phiên đấu giá.
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá.
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá.
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá.
- Không ra khỏi phòng đấu giá khi không được sự đồng ý của đấu giá viên.
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá.
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (nếu không được phép của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá).

Điều 17: Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, những hành vi bị nghiêm cấm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá.

1. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá.

- Được tham gia phiên đấu giá khi được xác định là đủ điều kiện tham gia đấu giá.
- Tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của Quy chế cuộc đấu giá.
- Khi đã tham gia đấu giá được hiểu là người tham gia đấu giá đã chấp nhận hiện trạng, chất lượng của tài sản đấu giá, chấp nhận mọi nội dung của Quy chế cuộc đấu giá này và không có khiếu kiện, khiếu nại gì.

2. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá.

- Ký biên bản đấu giá.
- Thanh toán đầy đủ tiền sử dụng đất theo quy định.
- Được nhận tài sản trúng đấu giá.
- Có quyền sở hữu đối với tài sản trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.
- Các quyền và nghĩa vụ khác quy định của pháp luật.

3. Những điều nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá không được vi phạm những điều nghiêm cấm dưới đây; nếu vi phạm thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định.

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 18: Trách nhiệm của Người có tài sản đấu giá.

- Kiểm tra, giám sát Trung tâm về việc tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.
- Cam kết tài sản đấu giá là tài sản của Người có tài sản đấu giá được phép đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với Trung tâm tổ chức cho khách hàng tham quan xem xét hiện trạng tài sản theo kế hoạch của Trung tâm đề ra.
- Xét duyệt khách hàng đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.
- Tham dự phiên đấu giá do Trung tâm tổ chức.
- Ký biên bản đấu giá.
- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá.
- Theo dõi việc thanh toán tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá.
- Bàn giao đất cho người trúng đấu giá sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Điều 19: Trách nhiệm của Trung tâm.

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này và pháp luật về đấu giá tài sản.
- Thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 20: Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.
- Trung tâm không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.
- Người có tài sản đấu giá chỉ chịu trách nhiệm bàn giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá; giải thích rõ cho khách hàng về giá trị, chất lượng, điều kiện sử dụng và các quy định khác của pháp luật và có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản.

Điều 21: Tổ chức thực hiện.

Những điều không quy định tại Quy chế cuộc đấu giá này thì áp dụng theo Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai 2024 và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến đấu giá tài sản.

Cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Hoàng

